

DEVIS - ENTECH SE - VILLENEUVE LA GUYARD



N° DEVIS: 11-001569

Agence :

Kiloutou Module Reims
ZI Maclaunay
51210 Montmirail

Affaire suivie par : Adeline Martens

Tél. : 03 26 80 29 24

Mail : agencereims@kiloutou-module.fr

Client :

ENTECH SE
ZA de Menez Prat
11 allée Jean-François de Pérouse
29000 QUIMPER

Code client : CM007954

Tél. :

Fax :

Contact Client :

Détails :

Date du devis : 28/01/2026

Date de validité : 29/03/2026

Date début de location : 25/02/2026

Date de fin prévue : 24/07/2026

Durée en mois : 5

Durée en semaines: 21

Durée en jours : 150

Adresse du site :

ENTECH SE - VILLENEUVE LA GUYARD
A DEFINIR
89 VILLENEUVE LA GUYARD

Contact Site : Kevin Smagghe

Tél. : 0631807703

Madame, Monsieur,

Montmirail , le 30.01.2026

Pour faire suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint, le devis concernant le site suivant :

ENTECH SE - VILLENEUVE LA GUYARD - 89 VILLENEUVE LA GUYARD.

Nous souhaitons avoir répondu à vos attentes et restons à votre entière disposition pour tout complément d'informations.

Vous remerciant de votre confiance, nous vous prions de croire en l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

Adeline Martens

Technico Commerciale Sédentaire

N° DEVIS: 11-001569



L'acceptation du devis ou la confirmation par bon de commande entraîne sans réserve l'acceptation des CGL qui y sont jointes".

QTÉ	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	R%	DURÉE	PAR	MONTANT HT
-----	-------------	------------------	----	-------	-----	---------------

Commentaires

- *** Délai sous réserve de disponibilité lors de la commande ***
- *** Le terrain doit être stable et compact. Il doit être accessible aux véhicules de 20 tonnes et plus et doit permettre un (dé)chargement à pied d'oeuvre ***
- *** Non compris dans notre offre : raccordements aux réseaux extérieurs ***
- *** Non compris dans notre offre : démarches diverses autorisations administratives ***
- *** Les prestations restent à confirmer après visite du site ***
- ** TARIF DE 1495€ HT POUR CHAQUE REMPLISSAGE DE CUVE**
- ** TARIF DE 1287€ HT POUR CHAQUE VIDANGE DE LA CUVE **

Location Mensuelle

1	Module Assemblable 15 m² - REFECTOIRE	164,27		5	Mois	810,40
1	Location de Mobilier	12,17		5	Mois	60,04
2	Table			5	Mois	
10	Chaise coque			5	Mois	
1	Kitchenette	12,17		5	Mois	60,04
2	Micro-ondes			5	Mois	
2	Réfrigérateur			5	Mois	
1	Module Assemblable 15 m² - REFECTOIRE	164,27		5	Mois	810,40
1	Location de Mobilier	12,17		5	Mois	60,04
2	Table			5	Mois	
10	Chaise coque			5	Mois	
1	Kitchenette	12,17		5	Mois	60,04
1	Module Assemblable 15 m² - SANITAIRE	272,26		5	Mois	1 343,15
1	Module Assemblable 15 m² - VESTIAIRE	164,27		5	Mois	810,40
1	Location de Mobilier	12,17		5	Mois	60,04
5	Vestiaire double casier			5	Mois	
2	Banc			5	Mois	
1	Patère			5	Mois	
1	Module Assemblable 15 m² - VESTIAIRE	164,27		5	Mois	810,40
1	Location de Mobilier	12,17		5	Mois	60,04
5	Vestiaire double casier			5	Mois	
2	Banc			5	Mois	
1	Patère			5	Mois	
1	Monobloc 15 m² - BUREAU	164,27		5	Mois	810,40
1	Location de Mobilier	12,17		5	Mois	60,04
1	Table			5	Mois	
1	Caisson de bureau			5	Mois	
1	Chaise coque			5	Mois	
1	Armoire bureau haute			5	Mois	

N° DEVIS: 11-001569



L'acceptation du devis ou la confirmation par bon de commande entraîne sans réserve l'acceptation des CGL qui y sont jointes".

QTÉ	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	R%	DURÉE	PAR	MONTANT HT
1	ARMOIRE ELECTRIQUE	30,00		5	Mois	148,00
6	PROTECTIONS COLLECTIVES PERMANENTES	63,88		5	Mois	1 890,84
1	Escalier à crinoline	63,88		5	Mois	315,14
1	EQUIPEMENT CUVE EAU CLAIRE ET CUVE EAU USEE + SURPRESSEUR	756,24		5	Mois	3 730,78
1	Assurance 11%	212,85		5	Mois	1 050,06
1	EQUIPEMENTS DE MAINTIEN HORS-GEL (DU 1ER NOVEMBRE AU 1 MARS)	177,65		1	Mois	201,34

Location Mensuelle

2 802,70 €

Prestations mise en place

3	RACCORDEMENT PLOMBERIE INTER MODULE	350,00			Vente	1 050,00
6	RACCORDEMENT ELECTRIQUE	250,00			Vente	1 500,00
1	TRANSPORT ALLER CAMION BRAS DE GRUE	500,00			Vente	500,00
6	TRANSPORT PLATEAU ALLER	379,00			Vente	2 274,00
7	MONTAGE SUR SITE	180,00			Vente	1 260,00
1	INSTALLATION EP+EU / MISE EN PLACE	1 833,00			Vente	1 833,00
1	DESINFECTION	325,00			Vente	325,00
1	VISITE DE CONTROLE TRIMESTRIELLE	455,00			Vente	455,00
1	LIVRAISON D EAU POTABLE / EAU CLAIRE	1 495,00			Vente	1 495,00

Prestations mise en place

10 692,00 €

Prestations retour

1	DEMONTAGE PLOMBERIE	500,00			Vente	500,00
1	DEMONTAGE ELECTRIQUE	700,00			Vente	700,00
7	DEMONTAGE SUR SITE	180,00			Vente	1 260,00
6	TRANSPORT PLATEAU RETOUR	379,00			Vente	2 274,00
1	TRANSPORT RETOUR CAMION BRAS DE GRUE	500,00			Vente	500,00
5	PRESTATION NETTOYAGE AU RETOUR MODULE	60,00			Vente	300,00
1	PRESTATION NETTOYAGE AU RETOUR SANITAIRE	175,00			Vente	175,00
1	REPLI DE L INSTALLATION	1 677,00			Vente	1 677,00

Prestations retour

7 386,00 €

N° DEVIS: 11-001569



L'acceptation du devis ou la confirmation par bon de commande entraîne sans réserve l'acceptation des CGL qui y sont jointes".

QTÉ	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	R%	DURÉE	PAR	MONTANT HT
-----	-------------	------------------	----	-------	-----	---------------

Protection collective obligatoire en toiture (mise en place et maintien), conforme aux dispositions du Code du travail. Si le client ne confie pas cette prestation à notre entreprise, il s'engage à mettre lui-même en place les protections collectives, en adéquation avec les modules fournis. Dans ce cas, notre entreprise ne sera pas responsable des conséquences de non-conformité de ces protections, a fortiori de l'absence de mise en place des protections.

Bon pour accord - merci de nous retourner le présent devis signé, tamponné, accompagné de votre bon de commande.

Nom: _____

Qualité: _____

Date: _____

Signature : _____

Cet accord vaut l'acceptation de nos conditions générales de location jointes en annexe

Montant total HT	31 229,59
TVA 20 %	6 245,92
Montant total TTC	37 475,51

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION KILOUTOU MODULE

1. DISPOSITIONS GENERALES

Les présentes conditions générales s'appliquent à tout contrat de location et de prestations accessoires. Toute commande implique du locataire l'acceptation des présentes qui régissent exclusivement ses relations avec le loueur et prévalent sur tout autre document.

Les modalités de la prestation sont arrêtées conjointement entre les parties. Le locataire doit décrire son besoin précisément et apporter au loueur l'ensemble des éléments, informations et instructions permettant de définir son projet (notamment description du site d'installation, réseaux, arrivées électrique), afin que le loueur soit en mesure d'éditer le devis. Il s'engage à répondre à toute demande du loueur. Le locataire reconnaît que l'exécution des Prestations par le loueur dépend de manière essentielle du contenu et de la qualité des éléments fournis par le Client et s'engage dès lors à fournir des informations exactes et complètes. Les indications du devis du loueur ne sont valables qu'au vu des éléments apportés par le client. En cas d'erreur ou d'omission de la part du locataire, ou de modification des conditions initialement énoncées, le loueur décline toute responsabilité. Le Loueur édite un devis, précisant les prestations retenues, leur prix, et le délai de mise à disposition, et le transmet au Locataire pour validation et édition de son bon de commande. La réception de la commande entraîne la validation des mentions du devis.

2. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Le locataire est seul responsable de l'obtention, avant la livraison, des permis de construire ou autres autorisations administratives qui seraient nécessaires pour l'installation et la mise en service du bien loué sur le site du locataire, le loueur dégageant toute responsabilité en cas de retard dû à des difficultés dans l'obtention des autorisations administratives. Le client s'engage à fournir avant la livraison les justificatifs des autorisations nécessaires et doit alerter le loueur de toutes les difficultés rencontrées dans leur obtention. A défaut, la livraison pourra être différée à ses frais. Durant l'utilisation, le locataire est seul responsable du respect de la réglementation en matière d'hygiène, sécurité et conditions de travail, ainsi que des normes propres aux bureaux à usage des collectivités et recevant du public.

3. LIEU D'EMPLOI

Le bien loué est exclusivement utilisé sur le site d'installation indiqué au contrat de location. Tout déplacement du bien loué sans l'accord préalable et écrit du loueur peut justifier la résiliation du contrat. L'accès au chantier est autorisé aux préposés et/ou sous-traitant du loueur pendant la durée de la location. Ils doivent se présenter au responsable du chantier munis des équipements de protection individuelle nécessaires et respecter le règlement de chantier et les consignes de sécurité. Ils restent néanmoins sous la dépendance et la responsabilité du loueur. Le locataire obtient au profit du loueur ou de ses préposés les autorisations éventuellement nécessaires pour pénétrer sur le chantier.

4. SUPPORT D'INSTALLATION

Le site du locataire doit être prêt à recevoir les modules (fondations, réseaux divers, ouvrages d'art annexes) préalablement à la livraison. Cette préparation des supports de mise en place des biens loués est totalement à la charge du client. Les frais supplémentaires en cas de difficulté, retard, report de la livraison, l'installation, le montage du bien dû à l'insuffisance de la préparation du site sont à la charge du locataire.

L'ensemble des matériels mis à disposition, à savoir conteneur, module unitaire, complexe rez-de-chaussée et/ou sur plusieurs niveaux, cage d'escaliers et élément annexe doivent être positionnés sur des sols stables solides, aménagés, en particulier en ce qui concerne le drainage des eaux, et ayant la capacité d'assumer l'ensemble des contraintes inhérentes aux matériels. Le loueur décline toute responsabilité à propos de la stabilité des sols recevant les installations. Les travaux de génie civil, fouilles, nivellement, compactage, fondation, V.R.D., ouvrage d'accès, raccordements aux réseaux, etc., sont à la charge du locataire. Le loueur s'engage à fournir tout renseignement sur ses produits et services ainsi que ceux fournis par les tiers qu'il représente pour permettre la réalisation des travaux énumérés ci-dessus.

La prestation fournie par le loueur s'entend hors la mise en place des longrines. Lorsque l'installation des longrines pour les unités modulaires est nécessaire, le loueur peut réaliser cette opération sur demande du locataire. Dans cette hypothèse, le locataire s'engage à fournir au loueur toutes les données nécessaires. Le loueur décline toute responsabilité en cas d'omission, d'erreur ou d'information erronée.

5. ACCESSIBILITE – SECURITE DU SITE DE LIVRAISON

Avant la livraison et toute intervention, le client doit communiquer au loueur les prescriptions en matière de sécurité en vigueur sur le site de livraison, pour l'accueil des entreprises extérieures (Plan de prévention, Protocole de sécurité, Consignes). Le client doit vérifier au préalable la libre accessibilité du site aux véhicules du loueur pour permettre les manœuvres de déchargement ou chargement, afin d'éviter toute gêne pouvant retarder, contrarier ou remettre en cause la livraison ou la reprise du matériel. Toute opération supplémentaire de transport, grutage ou manipulation devenant nécessaires du fait de contraintes non signalée, seraient facturées en plus. Le locataire doit également vérifier qu'aucune contrainte spécifique, matérielle ou administrative, ne peut avoir d'effet sur la réalisation et/ou le délai de livraison des biens loués. Si la livraison nécessite des autorisations administratives particulières, il appartient au locataire de les obtenir préalablement. Le loueur décline toute responsabilité en cas de retard ou report de livraison du à l'absence des autorisations administratives nécessaires.

6. TRANSPORT

Le coût du transport, chargement et déchargement du matériel loué est, à l'aller comme au retour, à la charge du locataire. Le locataire doit fournir toute facilité pour l'accès des modules au lieu final de leur destination, tant au moment de la livraison qu'à celui de la restitution. Notamment, les accès pour un camion avec plateau remorque de 40 tonnes PTR (poids total roulant autorisé) et une grue d'un minimum de 40 T ne doivent présenter aucun obstacle tel que : passage sous un porche (hauteur minimum 4.20m), largeur insuffisante des entrées et des voies de circulation (largeur minimum 3.00m), clôture, véhicule stationné gênant soit l'accès, soit la mise en place, portance du sol insuffisante pour permettre le roulement du véhicule et les manipulations. Le traitement et la protection des sols pour permettre le roulement et les manutentions ainsi que les réparations des dégradations éventuelles du sol existant après passage du véhicule sont à la charge du client. Lors de la livraison ou de la restitution, la présence du client ou de son représentant est indispensable.

7. MISE A DISPOSITION, INSTALLATION, MONTAGE ET DEMONTAGE

Les biens proposés en location le sont sous réserve de leur disponibilité au moment où le contrat accepté par le locataire parvient au loueur.

La signature du contrat de location est préalable à la mise à disposition du bien loué. Le matériel, ses accessoires, les objets meublant et tout ce qui en permet un usage normal sont réputés conformes à la réglementation en vigueur, concernant notamment, la sécurité et l'hygiène des travailleurs, la fiscalité et sont délivrés au locataire en état de marche, nettoyés et révisés. Ils sont accompagnés, s'il y a lieu, de la documentation technique nécessaire à leur utilisation et entretien. Les charges d'exploitation sont de 250 DN/m² en rez de chaussée et 150 DN/m² en étage.

L'installation, le montage et le démontage sont effectués par le loueur, aux frais du locataire. Les conditions d'exécution (délais, prix, étendue des prestations) sont fixés dans les conditions particulières. Les délais d'expédition, d'installation ou de montage sont donnés à titre indicatif. Le dépassement d'un délai ne peut donner lieu au versement de pénalités, ni dommages-intérêts, ni réduction de prix. Toutefois, par exception aux dispositions précitées, dans l'hypothèse où les parties viendraient à s'accorder par écrit sur des pénalités de retard, il est d'ores et déjà convenu entre les parties que cette pénalité sera forfaitaire et définitive et ne pourra en aucun cas être supérieure au préjudice direct et matériel subi de façon certaine et justifiée par le locataire.

L'installation, le montage et le démontage ne modifient pas la durée de la location qui reste telle que définie à l'article 16.

Le transport, le levage et l'installation sont effectuées par le Fournisseur. S'il s'avère, en fonction de la configuration des lieux, que le levage doit être effectué par le Client, l'opération de levage est alors réalisée sous l'entière responsabilité du Client.

A l'issue des opérations d'installation et/ou de montage, le bon de livraison et/ou de mise à disposition est signé des deux parties. Le cas échéant, les réserves prises à la livraison y sont mentionnées. En l'absence de réserves, le matériel est réputé en bon état de marche, correctement installé et muni des accessoires nécessaires à sa bonne utilisation. La garde juridique est transférée au locataire dès la date de livraison convenue entre les parties.

Le locataire s'interdit de fixer les constructions modulaires par scellement et s'engage à leur conserver leur caractère de mobilité absolue. Dans le cas contraire, le loueur est fondé à demander par voie de référé, sous astreinte et aux frais du locataire, la remise dans leur état mobilier d'origine.

Si l'usage des matériels loués impose des contrôles spécifiques de la part des autorités administratives, il appartient au locataire et à lui seul de les faire effectuer, à sa charge financière. Dans le cas où les autorités administratives et tous organismes compétents, souverains dans l'appréciation des risques, exigent des dispositifs spéciaux non prévus dans l'offre commerciale du loueur (extincteurs, éclairages de sécurité ou de secours, serrures anti-panique, etc..), ces prestations supplémentaires peuvent être effectuées par le loueur, et sont alors facturées en supplément.

8. CONNEXION AUX RESEAUX DIVERS

Le raccordement aux différents réseaux extérieurs (raccordement électrique, branchements et écoulement en eau, raccordement et évacuation des eaux usées ...) est à la charge du locataire.

Les installations électriques standards des constructions modulaires sont équipées jusqu'aux nus extérieurs des modules et sont conformes aux normes et réglementations en vigueur. Le locataire devra procéder obligatoirement à la mise à la terre de l'installation et au raccordement conformément à la norme et la réglementation en vigueur sur le réseau électrique. La vérification éventuelle en vue de l'obtention du CONSUEL est à la charge du locataire. Le loueur pourra fournir une attestation de conformité de l'installation électrique à la norme NF C 15-100. Toutes les certifications des raccordements aux divers équipements d'utilité publique par une instance compétente ainsi que les contrôles périodiques obligatoires se dérouleront à la charge et sous la responsabilité du locataire.

9. CONDITIONS D 'UTILISATION

Le locataire doit informer le loueur des conditions d'utilisation du bien loué. Il doit utiliser le matériel loué conformément à l'usage auquel il est destiné. L'utilisation dite "normale" du bien loué correspond à celle préconisée par le loueur lors de la demande de location faite par le locataire. Le locataire est responsable de tout dommage résultant d'une utilisation non conforme à sa déclaration.

Le locataire doit gérer le bien loué raisonnablement. Il est responsable de la bonne conservation du matériel. Il en assumera la garde pendant tout le temps qu'il en sera détenteur, même après expiration de la location et ce, jusqu'à sa restitution au loueur. Il est tenu d'installer le bien loué en lieu accessible et sécurisé, de le connecter à toute source électrique selon les règles techniques et de sécurité en vigueur, de ne pas apporter une quelconque modification à la structure du bien loué, à ses aménagements et accessoires, de ne pas le déplacer sans l'accord préalable et écrit du loueur.

Toute utilisation non conforme à la déclaration préalable du locataire ou à la destination normale du bien loué donne au loueur le droit de résilier le contrat de location et d'exiger la restitution du bien loué conformément aux dispositions de l'article 17.

Le locataire est réputé connaître la réglementation applicable, ainsi que les règles de prescription d'hygiène et de sécurité concernant son usage et son occupation. Il sera seul responsable des conséquences de l'inobservation des obligations légales en la matière. Il doit respecter les conditions d'hygiène et de sécurité pendant toute la durée de location, en particulier pour les sanitaires (notamment : le contrôle et le maintien permanent de la température du chauffe-eau au-delà de 55°C).

Le locataire est également responsable de l'utilisation du bien loué, en ce qui concerne notamment la nature du sol et du sous-sol, le respect des règles régissant le domaine public, la prise en compte de l'environnement, et des risques inhérents (zone inondable, risque d'éboulements...).

Le locataire s'interdit de sous-louer et/ou de prêter le bien loué sans l'accord du loueur. Cependant, dans le cadre des chantiers soumis à coordination SPS, le plan de sécurité peut prévoir l'utilisation des matériels par d'autres entreprises. Le loueur ne peut s'y opposer, le locataire reste néanmoins tenu aux obligations découlant du contrat.

10. ENTRETIEN DU BIEN LOUE

Le locataire s'engage à entretenir le bien loué durant la durée de la location et à le restituer en bon état. Il prendra toutes dispositions pour le préserver contre l'incendie, le dégât des eaux, le gel, le vol et les autres risques. Il veille au bon fonctionnement des évacuations d'eaux de la toiture et à ne pas laisser s'accumuler la neige ou les feuilles mortes et de façon générale, toute surcharge présentant un risque. Il lui est interdit de stocker des charges sur le toit. Le locataire s'assure de la protection adéquate des appareils sanitaires contre le gel, en particulier pour la production d'eau chaude. L'entretien courant tel que la maintenance quotidienne ainsi que les contrôles périodiques des installations électriques et de sécurité doit être assuré directement et pris en charge financièrement par le locataire.

Le locataire est et demeure responsable à due-concurrence de la valeur du matériel loué et doit prévenir le loueur de toute anomalie qu'il constaterait à propos du matériel. Les réparations et remise en état sont faites uniquement à l'initiative du loueur, aux frais du locataire qui s'engage à acquitter les frais d'entretien, les réparations, réfections et remplacements du matériel loué, de ses aménagements et accessoires. Les travaux seront exécutés par le loueur, soit pendant la location lorsque le cours de celle-ci n'est pas destiné à être interrompu, soit après la restitution du matériel. Le loueur s'autorise toute visite d'inspection qu'il jugera nécessaire.

11. RESTITUTION DU BIEN LOUE

11-1 A l'expiration du contrat de location, le locataire est tenu de rendre le bien loué nettoyé et en bon état compte tenu de l'usure normale inhérente à la durée de l'emploi. A défaut, les prestations de remise en état et de remplacement d'équipement et/ou d'aménagements sont facturées. Dans tous les cas, le bien loué doit être vidé de tous objets ou mobiliers n'appartenant pas au loueur, et débranché de tous raccordements extérieurs. Le coût des prestations associées (démontage, désinstallation, transport...) est à la charge du Client et les prix communiqués sur le devis du Loueur. Tout retour s'accompagne d'un nettoyage systématique, facturé forfaitairement, non inclus dans les frais de remise en état.

11-2 Le loueur doit être informé de la disponibilité de son matériel par écrit avec un délai de préavis de 15 jours. Le loyer est dû jusqu'au terme de la durée minimale et incompressible de location ou celui du préavis si la durée minimale et incompressible est terminée, même dans le cas où le loueur accepte d'enlever le matériel avant le terme.

11-3 Le locataire est tenu d'assurer la parfaite accessibilité du site et l'accès du véhicule de transport. En cas d'évènements retardant ou empêchant la reprise, notamment d'accès difficile et/ou inadapté, le locataire accepte le paiement des heures d'attente et/ou du transport inutile des véhicules déplacés. Si le matériel n'est pas disponible ou accessible à la date de restitution indiquée par le locataire, ou s'il n'est pas vidé et débranché de tous raccordements, il ne pourra être repris par le loueur, le coût du transport à vide incombera au locataire et le préavis de restitution serait reporté d'autant.

11-4 Si une reprise est annulée par le locataire moins de 2 jours ouvrés avant la date indiquée sur le contrat de location, une prestation de transport lui sera facturée.

11-5 Un bon de transport et/ou un bon de reprise du bien loué, matérialisant la fin de la location est établi par le loueur. La signature de ce bon met fin à la garde juridique du bien loué qui incombait au locataire. Il y est indiqué notamment le jour et l'heure de restitution. Un constat succinct de l'état apparent du matériel est dressé sur le site, au moment de l'enlèvement, sous réserve d'un examen plus approfondi dans les ateliers du loueur. Le loueur notifie par écrit au locataire le détail des réparations à effectuer et/ou des remplacements d'équipements et mobiliers manquants lui incombant ainsi que leur coût. A compter de la notification, le locataire dispose de sept jours calendaires pour venir constater les réserves enregistrées. Sans réponse du locataire dans ce délai, les frais de remise en état lui sont facturés au tarif en vigueur, et les équipements manquants à leur valeur de remplacement. Dans le cas où la structure du module est endommagée ou percée, le module sera facturé à sa valeur neuve. En cas de non restitution de tout ou partie du bien loué et après mise en demeure fixant le délai de restitution, la partie manquante sera facturée à sa valeur neuve.

12. PRIX DE LA LOCATION

Le prix est fixé par unité de temps à rappeler pour chaque location, toute unité de temps commencée est due dans la limite minimale d'une journée dès lors que la durée minimale de location définie aux conditions particulières est passée. A l'exception des durées forfaitaires qui peuvent être fixées aux conditions particulières, l'unité de temps habituellement retenue est le mois complet. Le tarif indiqué dans l'offre du loueur n'est valable que jusqu'à la date de validité précisée sur l'offre. Les tarifs sont révisables annuellement sans préavis. Il peut être convenu aux conditions particulières de facturer les frais d'aménagement, d'équipements complémentaires ou de levage en tant que charges fixes avec le premier loyer. Les frais de chargement /déchargement, de transport, tant à l'aller qu'au retour, et les frais éventuels de montage et démontage sont à la charge du locataire, ils sont évalués forfaitairement dans le contrat de location. La mise à disposition éventuelle de personnels techniques, employés ou non par le loueur est à la charge du locataire. Le prix est fixé par convention entre les parties. Le loueur se réserve le droit de répercuter au locataire, en tout ou partie, et selon la réglementation en vigueur, toute nouvelle taxe ou contribution qui serait mise à sa charge.

Le locataire doit informer le loueur par écrit de l'annulation d'une réservation, au plus tard 8 jours avant la date convenue de mise à disposition. A défaut, le loueur facture au locataire l'équivalent d'un mois de location. Dans tous les cas, l'annulation de la commande lorsqu'elle occasionne des frais d'études, de préparation, de livraison, d'assemblage entraînera une refacturation desdits frais au locataire.

De convention expresse, toutes les déclarations fiscales et paiement d'impôts, taxes foncières, taxe sur les bureaux en Ile de France ou autres, qui pourraient être dus concernant les biens objets du présent contrat, ainsi que tous frais et droits afférents au présent contrat ou qui en seraient la conséquence, sont à la charge exclusive du locataire.

13. CONDITIONS DE PAIEMENT

Les conditions de paiement sont prévues aux conditions particulières. A défaut, le paiement s'entend comptant net et sans escompte. Un acompte calculé sur la durée prévisionnelle de location peut être demandé au locataire, lors de la conclusion du contrat. Toute somme non payée à échéance entraîne le paiement de pénalités de retard au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en cours, et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € par facture, ainsi que la déchéance de tous délais de paiement. Après mise en demeure restée sans effet pendant 8 jours, le locataire sera redevable à titre de dommages et intérêts d'une pénalité forfaitaire égale à 15% de la somme impayée TTC.

14. VERSEMENT DE GARANTIE FINANCIERE

En garantie des obligations contractées par le locataire en vertu du contrat, le loueur se réserve le droit d'exiger lors de la conclusion du contrat le versement d'une garantie financière, destinée à compenser toute dette née du contrat. Ce versement ne devra pas dépasser 10% de la valeur neuve hors taxe catalogue de l'année en cours, du matériel loué, ni être inférieur à un mois de location.

La restitution de la garantie financière sera effectuée après règlement total de la location et des autres facturations éventuelles tels que frais de remise en état ou de remplacement.

15. RESPONSABILITE - ASSURANCES

15-1 Généralités

Le locataire a la garde matérielle et juridique du bien loué pendant toute la durée du contrat. En conséquence, il est responsable des dommages causés par et au bien loué. Il prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité du bien loué.

Toutefois, le locataire ne peut être tenu responsable des conséquences dommageables des vices cachés du matériel loué ou de l'usure non-apparente rendant le matériel impropre à l'usage auquel il est destiné. Le locataire ne peut employer le bien loué à un autre usage que celui auquel il est normalement destiné, ni l'utiliser dans des conditions différentes de celles pour lesquelles la location a été faite ni enfreindre les règles de sécurité fixées par la législation ou par le constructeur et/ou le loueur. Le locataire fait son affaire des dommages à ses biens et effets personnels et s'engage ainsi que ses assureurs à renoncer à tout recours contre le Loueur et ses assureurs.

Le loueur ne peut être tenu responsable à l'égard du locataire ou des tiers des conséquences directes ou indirectes, matérielles ou immatérielles, d'une impossibilité d'utiliser le bien loué, qui ne serait pas dû à un vice prouvé existant au moment de la mise à disposition, et ne sera redevable d'aucune indemnité de quelque nature que ce soit. Sa responsabilité demeure en toutes hypothèses limitée au préjudice matériel et direct subi par le locataire, dans la limite du montant de la location du matériel en cause. En tout état de cause, sa responsabilité demeure limitée au préjudice matériel direct subi par le locataire, et dans la limite du montant de la location du matériel en cause, sauf en cas de dommages corporels ou de faute lourde et dolosive du Loueur. En aucun cas, le Loueur ne pourra être tenu responsable pour tous préjudices indirects et/ou immatériels, notamment pertes d'exploitation, de bénéfice commercial, engagement du Locataire envers des tiers.

15-2 Dommages causés aux tiers (responsabilité civile)

Le locataire est responsable des dommages causés aux tiers par le matériel loué pendant la durée de la location. Il doit souscrire une assurance Responsabilité Civile pour couvrir tous dommages causés aux tiers par le matériel pris en location.

15.3 Dommages causés au matériel loué

Le locataire est responsable de l'utilisation du matériel loué et de tous les dommages quelle qu'en soit la cause (détérioration, perte, vol ou destruction etc..) subis par ce matériel. Il assume la charge des conséquences financières des événements dommageables survenus pendant sa location. Il peut couvrir cette responsabilité de 2 manières :

- Le locataire souscrit sa propre police d'assurance, pour toute la durée de location, pour couvrir le matériel, les équipements et mobiliers loués en valeur de remplacement à neuf. Il devra remettre au loueur, au plus tard au moment de la prise en charge du matériel une attestation d'assurance précisant les références du contrat souscrit, les montants de franchises, les plafonds et limites de garanties et l'engagement de l'assureur de verser l'indemnité entre les mains du loueur. Il est stipulé que la valeur de référence du matériel assuré est la « valeur à neuf catalogue » à l'exclusion de toute notion de vétusté ou de valeur résiduelle dans les livres. Les éventuelles limites, exclusions et franchises d'indemnisation résultant du contrat d'assurance souscrit par le locataire sont inopposables au loueur au regard des engagements du contrat

- Le locataire souscrit à l'assurance dommages proposée par le Loueur. Cette assurance est facturée par jour calendaire de mise à disposition au tarif indiqué aux conditions particulières du contrat de location. Une notice d'information sur l'assurance dommages proposée par le Loueur est remise au locataire lors de la souscription. Le locataire conserve à sa charge le montant de la franchise, de 2 000 € HT en cas d'incendie, et 550 € HT pour les autres dommages.

15-4 : Déclaration de sinistre

En cas de sinistre, le locataire s'engage à :

- _ prendre toutes mesures utiles pour préserver les intérêts du loueur ou de son assureur ;
- _ en informer le loueur et lui confirmer les circonstances, la nature, date, heure et lieu du sinistre, l'identification du matériel et celle des tiers impliqués par lettre recommandée avec accusé de réception sous 48 heures ;
- _ en cas de vol du matériel ou de dégradation par vandalisme ou de vol par effraction des équipements contenus, le locataire doit déposer une plainte et en joindre le récépissé à la lettre recommandée avisant le loueur du sinistre.

En cas de vol, le contrat prendra fin le jour de la réception de la déclaration du sinistre accompagné du procès-verbal de plainte auprès des autorités de police compétentes.

16. DUREE DE LA LOCATION

Le contrat de location est à durée indéterminée assorti d'une durée minimale et incompressible fixée aux conditions particulières.

La durée de la location part du jour où la totalité du matériel loué est mis à disposition du locataire. Cette date est contractuellement fixée sur le bon de livraison ou le contrat de location. Elle prend fin le jour où la totalité du matériel loué est restitué au loueur. A défaut de restitution, le contrat se poursuivra pour une durée indéterminée, aux mêmes conditions et avec la faculté, pour l'une ou l'autre des parties d'y mettre fin, à tout moment, dans les formes et préavis prévus art 11.

Le locataire n'est pas fondé à suspendre le contrat et le paiement des loyers en se prévalant d'une épidémie, d'une crise sanitaire ou d'une situation d'état d'urgence, telle la situation liée à la Covid-19, qui n'a pas les caractéristiques de la force majeure définie par la loi et la jurisprudence. La suspension, voire la résiliation du contrat, ne pourra intervenir que d'un commun accord entre les Parties.

17. RESILIATION DU CONTRAT

17-1 Résiliation avant le terme de la durée minimale et incompressible de location

En cas d'inobservations des clauses prévues aux articles 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15 des présentes conditions, la location est résiliée, si bon semble au loueur, aux torts et griefs du locataire, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. Dans ce cas, le locataire doit faire retour du matériel ou le laisser reprendre, à ses frais. Les obligations résultant de l'article 10 restent intégralement applicables. Le loueur pourra réclamer le paiement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à l'expiration de la durée minimale et incompressible de location.

En cas de résiliation par le locataire, le locataire sera redevable du paiement de l'intégralité des loyers restant à courir jusqu'à l'expiration de la durée minimale et incompressible de location

17-2 Résiliation après le terme de la durée minimale et incompressible de location

Les préavis de résiliation et restitution à la charge du locataire sont précisés à l'article 11 et/ou aux conditions particulières. En cas d'inobservations des clauses prévues aux articles 3, 8 et 12 des présentes conditions, la location est résiliable, par le loueur, huit jours après l'envoi au locataire d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. Dans ce cas le loueur pourra réclamer une indemnité égale à deux mois de location, après restitution du matériel.

17-3 En cas de non présentation ou de non restitution du matériel en fin ou en cours de contrat, le loueur pourra assigner le locataire devant le juge des référés du lieu de situation du matériel afin de voir ordonner la restitution immédiate du matériel loué. L'indivisibilité entre tous les contrats implique que la résiliation de l'un d'eux peut entraîner celle des autres, à la discrétion du loueur.

En cas de liquidation amiable, dissolution de la société locataire, cession d'exploitation ou de fonds, fusion, scission ou apport partiel d'actif, le contrat pourra être également résilié de plein droit par le loueur sans préjudice de l'exécution des obligations contractuelles dont le locataire resterait débiteur à la date des modifications ci-dessus et sous réserve d'accord à intervenir entre les successeurs du locataire pour continuation de la location. La même solution sera adoptée en cas de décès du locataire personne physique.

18. SOUS-LOCATION

La transmission des effets du présent contrat est interdite sauf accord exprès et préalable du loueur, signifié par écrit, le locataire initial restant responsable du matériel et redevable du paiement intégral des sommes dues jusqu'à la fin du contrat.

19. INALIENABILITE

Si le locataire introduit le matériel loué sur un site ou dans un immeuble dont il est locataire, il doit en faire la déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception au propriétaire du site ou de l'immeuble en lui donnant toutes précisions sur le matériel, sur l'identité du loueur propriétaire et en attirant son attention sur le fait que le matériel loué ne peut servir de gage. Le locataire doit fournir une copie de cette lettre au loueur. Le locataire s'interdit de céder, donner en gage ou en nantissement, de sous-louer, de prêter le matériel loué ou d'en disposer de quelque manière que ce soit, sans l'accord écrit au préalable du loueur. Si un tiers tente de faire valoir ses droits sur le matériel, sous forme d'une revendication, opposition ou saisie, le locataire est tenu d'en informer aussitôt le loueur.

Ni les plaques de propriété apposées sur le matériel loué, ni les inscriptions portées sur celui-ci ne doivent être enlevées ou modifiées par le locataire. Ce dernier ne pourra ajouter aucune inscription ou marque sur le matériel sans l'autorisation du loueur

Le locataire doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de préserver les droits du loueur ou de lui permettre d'exercer les éventuels recours possibles à l'encontre de tiers.

20. ATTRIBUTION DE COMPETENCES ET ELECTION DE DOMICILE

Le présent contrat est régi par la loi française et soumis à la juridiction exclusive des tribunaux français. TOUT DIFFEREND RELATIF AUX PRESENTES CONDITIONS IMPLIQUANT UN PROFESSIONNEL SERA TRANCHE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU SIEGE SOCIAL DU LOUEUR AUQUEL LES PARTIES ATTRIBUENT UNE COMPETENCE EXCLUSIVE, MEME EN CAS DE REFERE, D'APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS.